Droit de la fonction publique malienne

Droit — Licence 2 (L2)

Cours DRO-L2-18

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Le statut des agents publics au Mali, dans le prolongement de DRO-L2-03 et DRO-L2-04 : la notion de fonction publique et l'organisation par corps et grades, entre système de la carrière et système de l'emploi ; l'accès par le concours, voie ordinaire fondée sur le principe d'égalité, avec ses conditions énoncées en catégories, la nomination et le stage probatoire décrits en mécanismes ; le déroulement de la carrière — évaluation, avancement d'échelon et de grade, positions de l'agent, mobilité et détachement ; les droits et garanties — rémunération en composantes, protection fonctionnelle, droits collectifs, congés en catégories, dossier individuel ; les obligations — neutralité, discrétion et secret professionnels, obéissance hiérarchique et sa limite classique de l'ordre manifestement illégal, réserve, cumul encadré ; la discipline et les responsabilités — faute professionnelle, sanctions enseignées en gradation de catégories, procédure entourée des garanties des droits de la défense ; la cessation de fonctions — démission, licenciement, révocation, retraite et pension présentés comme mécanismes ; enfin le contentieux de la fonction publique en aperçu, des recours internes au juge administratif. Le Statut général de la fonction publique, texte de référence nommé à consulter en vigueur, n'est jamais détaillé : aucun chiffre de statut — âge, durée, indice, montant, taux — n'est énoncé, et tous les cas sont fictifs et sobres.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — La fonction publique : notions et organisation au Mali
• Leçon 2 — L'accès à la fonction publique : concours et recrutement
• Leçon 3 — La carrière de l'agent : avancement, mobilité, détachement
• Leçon 4 — Les droits et garanties de l'agent public
• Leçon 5 — Les obligations de l'agent : neutralité, discrétion, obéissance
• Leçon 6 — La responsabilité et la discipline des agents publics
• Leçon 7 — La cessation de fonctions : retraite et autres cas
• Leçon 8 — Le contentieux de la fonction publique : aperçu
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Après le droit administratif général, qui organisait les services, et le contentieux administratif, qui disait comment leurs actes se contestent, ce cours entre dans le service par la porte des personnes : qui sont les agents publics, comment entrent-ils au service de l'État et des collectivités, comment s'y déroule leur vie professionnelle, et comment en sortent-ils ? La fonction publique est l'ensemble des femmes et des hommes qui font fonctionner, au quotidien, les écoles, les services d'état civil, les centres de santé et toutes les administrations du pays. Leur situation n'est pas celle des salariés des entreprises : elle est organisée par un statut, c'est-à-dire par des règles fixées à l'avance, égales pour tous, qui disent les droits et les obligations de chacun avant même le premier jour de service.

La méthode du cours est celle de toute la filière, dans sa forme la plus stricte. Le Statut général de la fonction publique est le texte de référence : il est nommé, situé, et le cours renvoie constamment à sa lecture dans sa version en vigueur ; mais aucune de ses dispositions n'est reproduite et aucun de ses chiffres n'est énoncé — ni âge d'accès ou de départ, ni durée de stage ou de détachement, ni montant de traitement ou de pension. Ce que le cours enseigne, ce sont les notions, les mécanismes et les garanties : le concours comme voie ordinaire et le principe d'égalité qui le fonde, la carrière comme une progression organisée, la discipline comme un pouvoir encadré par les droits de la défense. Devant un cas réel, ce sont ces grilles qui orientent — et le texte officiel qui décide.

Le fil rouge du cours est une cohorte d'agents entièrement fictifs — Aïcha D., Sékou K., Fatoumata B., Mamadou S., Ibrahim T. — que nous suivrons du concours à la cessation de fonctions : nomination, évaluation, détachement, protection fonctionnelle, dossier disciplinaire, refus d'avancement porté devant le juge. Chaque document étudié — avis de concours, dossier d'avancement, dossier disciplinaire, parcours de recours — est une rédaction d'exercice, étiquetée comme telle, construite pour apprendre à raisonner : qualifier la situation de l'agent, identifier le mécanisme en jeu, vérifier les garanties, et toujours remonter au texte en vigueur avant de conclure. À la fin du cours, tu sauras décrire une carrière dans ses positions successives, distinguer les droits des obligations, lire une procédure disciplinaire dans ses étapes et situer le contentieux de la fonction publique dans le prolongement du contentieux administratif de DRO-L2-04.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir la fonction publique et le fonctionnaire, distinguer les catégories d'agents publics, et comparer les systèmes de la carrière et de l'emploi.
- Expliquer l'accès à la fonction publique : principe d'égalité, concours en étapes relatives, conditions en catégories, nomination et stage probatoire en mécanismes.
- Décrire le déroulement d'une carrière : évaluation, avancement d'échelon et de grade, positions de l'agent et détachement avec ses effets et la réintégration.
- Énumérer les droits et garanties de l'agent public : rémunération en composantes, protection fonctionnelle, droits collectifs, congés en catégories et dossier individuel.
- Identifier les obligations de l'agent : neutralité, discrétion et secret professionnels, obéissance hiérarchique et sa limite classique, réserve et encadrement du cumul.
- Analyser la discipline : faute professionnelle, gradation des sanctions en catégories, procédure et garanties, en distinguant les responsabilités disciplinaire, pénale et civile.
- Distinguer les voies de cessation de fonctions et présenter la retraite et la pension comme des mécanismes dont les règles exactes relèvent des textes en vigueur.
- Situer le contentieux de la fonction publique : recours internes, juge administratif, annulation et indemnisation, dans le prolongement de DRO-L2-04.

Leçon 1 — La fonction publique : notions et organisation au Mali

La fonction publique désigne l'ensemble des agents qui occupent, de manière permanente, les emplois permanents des services publics de l'État et des collectivités. Au cœur de cette définition se trouve le fonctionnaire : un agent nommé dans un emploi permanent et titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative. Chaque mot compte. La nomination est l'acte par lequel l'administration affecte l'agent à un emploi ; la titularisation est l'acte qui, après l'épreuve du stage, l'installe définitivement dans un corps et lui confère la plénitude du statut. Le fonctionnaire ne tient donc pas sa situation d'un contrat négocié : il est placé, par des actes unilatéraux pris en application de textes généraux, dans une situation légale et réglementaire, la

même pour tous les agents du même corps. C'est ce qui le distingue profondément du salarié, dont la situation naît d'un contrat de travail, même lorsque les deux accomplissent des tâches voisines.

Autour du fonctionnaire gravitent d'autres catégories d'agents publics, que le cours nomme sans les confondre. Le stagiaire est l'agent nommé dans un emploi permanent mais non encore titularisé : il est en période d'épreuve et sa situation reste fragile, la titularisation n'étant jamais un droit automatique. Les agents contractuels sont recrutés par contrat, pour des besoins que les textes délimitent — remplacement, vacance temporaire d'emploi, besoin occasionnel ou fonctions particulières — et leur situation relève d'un régime distinct, même lorsqu'elle s'inspire du statut. Les auxiliaires et autres agents non titulaires, enfin, concourent au service sans appartenir à un corps. Cette pluralité est une donnée de gestion autant que de droit : un même bureau peut réunir un titulaire, un stagiaire et un contractuel, et le juriste doit d'abord qualifier la situation de chacun avant de raisonner sur ses droits — car ce n'est pas le lieu de travail qui fait le statut, c'est l'acte et le texte qui fondent le lien au service.

Comment ces agents sont-ils organisés ? La doctrine classique compare deux modèles. Dans le système de la carrière, l'agent est recruté jeune dans un corps, y gravit les grades et y demeure, en principe, jusqu'à la fin de sa vie professionnelle : l'administration recrute une personne pour une carrière, non pour un poste précis, et la mobilité interne est la règle. Dans le système de l'emploi, l'administration recrute pour un poste déterminé, comme une entreprise : l'agent est choisi pour l'emploi vacant, et si l'emploi disparaît, le lien peut prendre fin. Le système malien, comme la plupart des systèmes de tradition statutaire, relève dans son architecture du système de la carrière : les agents sont regroupés en corps — ensembles d'agents soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades — et chaque corps est hiérarchisé en grades, eux-mêmes subdivisés pour organiser la progression. Le cours présente cette architecture en général, sans lister les corps réels ni leurs échelons : cette nomenclature exacte, qui évolue par les textes, se lit dans le Statut général et les statuts particuliers en vigueur.

L'essentiel
Le fonctionnaire est nommé dans un emploi permanent et titularisé dans un grade : sa situation est légale et réglementaire, non contractuelle. Autour de lui, stagiaires, contractuels et auxiliaires relèvent de régimes distincts. L'organisation repose sur les corps et les grades, dans un système de la carrière : on recrute une personne pour une vie professionnelle organisée, non pour un poste isolé.

Exemple — Cartographie du parcours d'un agent fictif (schéma d'école, étapes relatives)

```
PARCOURS D'EXERCICE — Mme Aïcha D., agent fictif
Étape 1 — Recrutement : réussite à un concours,
inscription sur la liste d'aptitude (leçon 2)
Étape 2 — Nomination : affectation à un emploi
permanent d'un service public fictif
Étape 3 — Stage probatoire : période d'épreuve au terme
de laquelle la titularisation est examinée
Étape 4 — Titularisation : entrée définitive dans un
corps, dans un grade de la hiérarchie
Étape 5 — Activité : exercice effectif des fonctions,
évaluation régulière de la manière de servir
Étape 6 — Détachement : exercice temporaire d'autres
fonctions, avec conservation du lien au corps
Étape 7 — Retour : réintégration dans le corps
d'origine, dans les conditions des textes
Étape 8 — Fin de carrière : cessation de fonctions et,
si les conditions des textes sont remplies,
liquidation d'une pension (leçon 7)
Lecture : ce parcours est un schéma d'école. Chaque
étape est régie, dans la réalité, par le Statut général
de la fonction publique et les statuts particuliers
en vigueur, seuls à consulter pour les règles exactes.
```

À retenir

- La titularisation distingue le fonctionnaire : nommé puis titularisé dans un grade, il relève d'une situation légale et réglementaire, non d'un contrat.
- Stagiaires, contractuels et auxiliaires sont des agents publics sans être des fonctionnaires : qualifier la situation précède tout raisonnement.
- Corps et grades organisent la carrière ; le système de la carrière recrute pour une vie professionnelle, le système de l'emploi pour un poste.

Exercice

Dans un même service public fictif travaillent quatre personnes : Mme A, nommée après concours et titularisée dans son grade ; M. B, nommé après concours, encore en période de stage ; Mme C, recrutée par contrat pour remplacer un agent absent ; M. D, engagé pour une tâche ponctuelle d'appui. Pour chacune, dis si elle est fonctionnaire, et justifie en reprenant les critères de la leçon (nomination, emploi permanent, titularisation, nature du lien).

✔ Corrigé
Mme A est fonctionnaire : elle réunit les trois critères — nomination dans un emploi permanent, titularisation dans un grade de la hiérarchie, situation légale et réglementaire régie par le statut. M. B n'est pas encore fonctionnaire au sens plein : nommé dans un emploi permanent après concours, il est stagiaire ; sa titularisation, qui dépend de l'appréciation de son aptitude au terme du stage, n'est pas intervenue, et elle ne constitue pas un droit automatique. Mme C est une agente contractuelle : son lien au service naît d'un contrat conclu pour un besoin temporaire délimité par les textes — ici un remplacement — et non d'une nomination dans un grade ; sa situation relève du régime des agents contractuels, distinct du statut même si le service est le même. M. D relève des agents non titulaires engagés pour un concours ponctuel au service : ni emploi permanent, ni nomination dans un corps, ni vocation à la titularisation. La leçon du cas est méthodologique : ce n'est ni le bureau, ni la tâche, ni l'employeur qui qualifient, mais l'acte fondateur du lien et le texte qui le régit. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Statut général de la fonction publique et les textes en vigueur.

Leçon 2 — L'accès à la fonction publique : concours et recrutement

L'accès à la fonction publique repose sur un principe classique des droits publics : l'égale admissibilité de tous les citoyens aux emplois publics, selon leurs capacités et leurs mérites. Ce principe d'égalité a une conséquence pratique majeure : il interdit de réserver les emplois publics aux relations, à la fortune ou à la faveur, et il impose que la sélection des agents se fasse par des voies ouvertes et contrôlables. La voie ordinaire qui met ce principe en œuvre est le concours : une procédure publique de sélection, annoncée à l'avance, dans laquelle des candidats composent sur des épreuves identiques et sont classés par un jury selon leurs résultats. Le concours n'est pas une formalité : c'est la traduction procédurale de l'égalité, et ses étapes — annonce des emplois et des conditions, dépôt des dossiers, épreuves, délibération du jury, établissement d'une liste d'aptitude — forment une chaîne dont chaque maillon protège la régularité de l'ensemble.

Pour se présenter, le candidat doit remplir des conditions que le cours énonce en catégories, sans aucun chiffre : la condition de nationalité, prévue par les textes ; la jouissance des droits civiques, qui suppose notamment de ne pas être frappé d'une incapacité ou d'une déchéance incompatible avec l'emploi ; la condition d'aptitude, physique et mentale, à exercer les fonctions, vérifiée selon les modalités des textes ; la condition de niveau d'études ou de diplôme correspondant au corps visé ; et, selon les corps, des conditions particulières fixées par les statuts particuliers. Il faut insister sur la méthode : ces conditions existent, elles sont réelles et impératives, mais leurs seuils exacts — l'âge notamment, lorsque les textes en fixent un — se lisent dans le Statut général, les statuts particuliers et l'avis de concours en vigueur, non dans ce cours. Le candidat sérieux lit l'avis officiel comme un juriste : qui organise, quels emplois, quelles conditions, quelles pièces, quelles épreuves — et il ne se fie à aucune rumeur sur des conditions qui ne s'y trouvent pas.

La réussite au concours ne fait pas encore le fonctionnaire : elle ouvre une liste d'aptitude, dans la limite des emplois ouverts, et l'administration procède ensuite aux nominations. Le lauréat nommé entre en stage probatoire : une période d'épreuve pendant laquelle le service vérifie concrètement son aptitude — compétences, manière de servir, intégration à l'équipe. Au terme du stage, trois issues sont classiquement possibles : la titularisation, si l'aptitude est établie ; la prolongation du stage, lorsque les textes la prévoient et que l'appréciation reste incertaine ; ou la fin de l'engagement, si l'inaptitude est constatée selon les formes prévues. Le stage n'est donc ni une simple attente ni une garantie déguisée : c'est un mécanisme de vérification, dont les durées et les formes exactes relèvent des textes. À côté du concours, les textes peuvent organiser d'autres voies d'accès limitées — recrutements sur titres pour certains corps, voies réservées dans les cas qu'ils prévoient — sans que le principe change : toute entrée dans la fonction publique doit pouvoir être rattachée à une base textuelle et à une sélection régulière.

L'essentiel
Le concours est la voie ordinaire d'accès : il met en œuvre le principe d'égalité d'accès aux emplois publics par une sélection publique, sur épreuves identiques, classée par un jury. Les conditions d'accès s'énoncent en catégories (nationalité, droits civiques, aptitude, diplôme) — leurs seuils exacts se lisent dans les textes et l'avis en vigueur. La réussite débouche sur la nomination puis le stage probatoire, épreuve préalable à la titularisation.

Exemple — Avis de concours fictif complet (document d'exercice, conditions en catégories)

```
AVIS DE CONCOURS — DOCUMENT D'EXERCICE FICTIF
Administration organisatrice : un service public fictif
Emplois ouverts : emplois permanents d'un corps fictif
Conditions d'accès (catégories, sans détail chiffré) :
- remplir la condition de nationalité prévue par
les textes applicables au corps
- jouir de ses droits civiques et n'être frappé
d'aucune incapacité prévue par les textes
- remplir les conditions d'aptitude physique et
mentale exigées pour l'emploi, vérifiées selon
les modalités des textes
- justifier du niveau d'études ou du diplôme requis
pour le corps, tel que le fixe l'avis officiel réel
Déroulé (étapes relatives) :
1. publication de l'avis par les voies officielles
2. dépôt et examen des dossiers de candidature
3. épreuves organisées sous le contrôle d'un jury
4. délibération du jury et liste d'aptitude
5. nomination des lauréats, dans la limite des
emplois ouverts et selon l'ordre du classement
Avertissement : avis rédigé pour l'exercice, sans
valeur. Un avis réel se lit dans les publications
officielles, avec le Statut général en vigueur.
```

À retenir

- Le principe d'égalité d'accès aux emplois publics fonde le concours : sélection publique, épreuves identiques, classement par un jury.
- Les conditions d'accès se citent en catégories ; leurs seuils exacts (âge, diplôme, pièces) se vérifient dans les textes et l'avis officiel.
- Réussite, nomination et titularisation sont trois moments distincts : le stage probatoire vérifie l'aptitude avant l'entrée définitive dans le corps.

Exercice

Un candidat fictif, classé sur la liste d'aptitude d'un concours, apprend que l'administration a nommé à l'un des emplois ouverts une personne qui n'avait pas composé aux épreuves, au motif qu'elle « connaît bien le service ». Analyse la situation : quel principe est en cause, quelle étape de la chaîne du concours a été rompue, et quelles suites le candidat peut-il envisager en mécanismes généraux ?

✔ Corrigé

Le principe en cause est l'égalité d'accès aux emplois publics, dont le concours est la mise en œuvre procédurale : les emplois ouverts au concours doivent être pourvus selon les résultats de la sélection, c'est-à-dire parmi les candidats admis et classés par le jury, dans la limite des emplois annoncés. L'étape rompue est celle de la nomination conforme à la liste d'aptitude : nommer une personne étrangère à la sélection revient à court-circuiter la chaîne entière — annonce, épreuves identiques, classement — et à substituer la faveur au mérite vérifié, exactement ce que le principe interdit. La circonstance que la personne « connaît bien le service » est sans pertinence juridique : la familiarité avec un service n'est pas une voie d'accès prévue par les textes et ne vaut ni épreuve ni classement. En mécanismes généraux, le candidat lésé peut d'abord exercer les recours internes — gracieux puis hiérarchique — pour demander le retrait de la nomination irrégulière et sa propre nomination si son classement le permet, puis saisir le juge administratif d'un recours contre la nomination contestée et, selon le stade, contre le refus de le nommer : le contentieux suivra alors les voies étudiées à la leçon 8 et en DRO-L2-04. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Statut général de la fonction publique et les textes en vigueur.

Leçon 3 — La carrière de l'agent : avancement, mobilité, détachement

Une fois titularisé, l'agent ne reste pas figé : le statut organise une carrière, c'est-à-dire une progression régulière à l'intérieur de son corps. Cette progression est préparée par l'évaluation : le supérieur hiérarchique apprécie périodiquement la manière de servir de l'agent — qualité du travail, sens du service public, initiative, assiduité — et cette appréciation, consignée au dossier de l'agent, lui est communiquée : il peut la discuter et présenter ses observations. L'évaluation n'est pas un jugement sans recours déguisé ; c'est un instrument de gestion qui doit rester traçable, parce qu'il nourrit les décisions d'avancement. Sur cette base, l'avancement prend deux formes qu'il faut soigneusement distinguer. L'avancement d'échelon est la progression à l'intérieur du même grade : il récompense principalement l'ancienneté

dans l'échelon, éventuellement modulée par la valeur professionnelle. L'avancement de grade est l'accès au grade supérieur, donc à des fonctions et des responsabilités plus élevées : il repose davantage sur le choix, c'est-à-dire sur la comparaison des mérites des agents remplissant les conditions, souvent après inscription à un tableau d'avancement. Confondre les deux logiques — l'une largement rythmée par le temps de service, l'autre sélective — est l'erreur classique de l'étudiant et, parfois, de l'agent lui-même.

À tout moment de sa carrière, l'agent occupe une position, c'est-à-dire une situation juridique précise par rapport à son corps. La position normale est l'activité : l'agent exerce effectivement les fonctions correspondant à son grade — les congés réguliers ne l'en font pas sortir. Le détachement place l'agent hors de son corps d'origine pour exercer d'autres fonctions — auprès d'une autre administration, d'une collectivité, d'un organisme ou dans les cas prévus par les textes — tout en conservant son lien avec son corps, notamment pour l'avancement et la retraite. La disponibilité, au contraire, place l'agent hors de son administration sans exercice de fonctions, dans les cas et formes des textes, avec des effets plus distants sur la carrière. La grille classique comprend encore la position d'accomplissement du service national, pour les agents appelés à remplir cette obligation. Le point commun de ces positions : elles sont exhaustives en logique — un agent est toujours dans l'une d'elles — et chacune produit des effets déterminés sur la rémunération, l'avancement et le retour, que seuls les textes en vigueur permettent de préciser.

Le détachement mérite un approfondissement, car il est le principal instrument de la mobilité organisée. Il peut répondre à la demande de l'agent — découvrir un autre service, exercer une fonction différente, parfois un mandat — ou à l'initiative de l'administration dans les cas prévus. Pendant le détachement, l'agent exerce sous l'autorité de l'organisme d'accueil, qui participe à son évaluation, mais il continue de bénéficier, dans son corps d'origine, des droits que les textes attachent à cette position. Au terme du détachement, le principe est celui de la réintégration : l'agent retrouve son corps, dans les conditions prévues — affectation à un emploi correspondant à son grade — sans avoir à repasser par un concours, puisqu'il n'a jamais quitté la fonction publique. La mobilité plus large — changement de service ou de corps dans les formes prévues, mise à disposition temporaire auprès d'un autre service tout en restant dans son poste d'origine en droit — obéit à la même philosophie : la carrière est un espace de circulation encadrée, non une assignation à vie au premier bureau venu. Ni les durées ni les conditions détaillées de ces mouvements ne sont énoncées ici : elles appartiennent au Statut général et aux statuts particuliers en vigueur.

L'essentiel
La carrière progresse par l'évaluation et par deux avancements distincts : d'échelon (à l'intérieur du grade, logique d'ancienneté appréciée) et de grade (accès à des responsabilités supérieures, logique de choix). L'agent occupe toujours une position — activité, détachement, disponibilité, service national — et le détachement, instrument de mobilité, conserve le lien au corps d'origine et ouvre droit à réintégration.

Exemple — Dossier fictif d'évaluation et d'avancement raisonné en critères

```
DOSSIER D'EXERCICE — ÉVALUATION ET AVANCEMENT
Agent fictif : Sékou K., en position d'activité
Critères de l'appréciation (grille d'école) :
- qualité du travail : exactitude, soin, tenue des
engagements de service pris envers les usagers
- sens du service public : accueil, égalité de
traitement des usagers, continuité du service
- esprit d'initiative et travail en équipe
- ponctualité et assiduité dans les fonctions
Deux logiques d'avancement distinguées :
- avancement d'échelon : progression à l'intérieur
du grade, liée largement à l'ancienneté appréciée
- avancement de grade : accès à des responsabilités
supérieures, lié au choix et à la valeur
professionnelle comparée des agents
Suites possibles (mécanismes) : proposition favorable
d'avancement, proposition réservée assortie
d'observations écrites, ou orientation vers une
formation préparant l'étape suivante.
Garantie : l'agent prend connaissance de son
appréciation et peut présenter ses observations
avant qu'elle ne produise ses effets.
```

À retenir

- L'évaluation de la manière de servir, communiquée à l'agent et discutable, prépare et justifie les décisions d'avancement.
- Avancement d'échelon et avancement de grade ne répondent pas à la même logique : ancienneté appréciée d'un côté, choix comparatif de l'autre.
- Le détachement conserve le lien au corps d'origine et le droit à réintégration ; la disponibilité éloigne davantage l'agent du service.

Exercice

Deux agents fictifs d'un même corps comparent leurs situations : Mme E vient de progresser à l'intérieur de son grade, sans changer de fonctions ; M. F vient d'accéder au grade supérieur et prend la tête d'une équipe. Un troisième collègue soutient que « l'avancement, c'est la même chose pour tout le monde : une question d'ancienneté ». Corrige cette affirmation en distinguant les deux avancements et leurs logiques, puis dis quel rôle l'évaluation joue dans chacun.

✔ Corrigé
Mme E a bénéficié d'un avancement d'échelon : elle progresse à l'intérieur de son grade, ses fonctions ne changent pas nécessairement, et la logique dominante est celle de l'ancienneté dans l'échelon, que l'appréciation de la valeur professionnelle peut moduler. M. F a bénéficié d'un avancement de grade : il accède à un niveau supérieur de responsabilités — encadrer une équipe — et la logique dominante est celle du choix : l'administration compare les mérites des agents susceptibles d'être promus, le plus souvent à travers un tableau d'avancement, et l'ancienneté seule ne suffit pas. L'affirmation du collègue est donc doublement inexacte : elle confond deux mécanismes distincts, et elle réduit l'avancement à un écoulement du temps, alors que le grade suppose une sélection. Le rôle de l'évaluation est différencié : pour l'échelon, elle accompagne et peut infléchir le rythme de la progression ; pour le grade, elle est l'instrument central de la comparaison des mérites — d'où l'importance de sa communication à l'agent et de la possibilité d'observations, garanties qui rendent la sélection discutable au lieu d'être discrétionnaire en silence. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Statut général de la fonction publique et les textes en vigueur.

Leçon 4 — Les droits et garanties de l'agent public

Le statut n'est pas qu'un faisceau de contraintes : il garantit à l'agent des droits qui sont la contrepartie de ses obligations et la condition d'un service public indépendant. Le premier est le droit à rémunération après service fait : l'agent qui a servi doit être payé, et sa rémunération se compose classiquement d'un traitement attaché au grade et à l'échelon, auquel peuvent s'ajouter des accessoires — indemnités et avantages liés aux fonctions, à la résidence ou à la situation familiale, selon les catégories prévues par les textes. Le cours nomme ces composantes en général et n'énonce ni montant, ni indice, ni taux : ces chiffres, qui engagent les finances publiques et évoluent par les textes, se vérifient dans les documents officiels et sur la fiche de paie lue à la lumière du Statut en vigueur. L'agent a également droit au déroulement de sa carrière — avancement, formation professionnelle, mobilité — étudié à la leçon précédente : la carrière n'est pas une faveur renouvelée chaque matin, c'est un droit organisé.

Parmi les garanties, la protection fonctionnelle occupe une place singulière : l'administration doit protéger son agent contre les attaques dont il est l'objet à raison de ses fonctions. Elle prend deux formes. La protection-réparation : si l'agent subit un dommage — menaces, violences, dégradations — à l'occasion du service, l'administration organise sa protection et, selon les textes, la réparation du préjudice, car c'est le service qui était visé à travers lui. La protection-défense : si l'agent est poursuivi par des tiers pour des faits accomplis dans l'exercice de ses fonctions et sans faute personnelle détachable, l'administration assure sa défense et prend en charge les conséquences que les textes mettent à sa charge. La protection fonctionnelle n'est pas un privilège de caste : elle garantit que l'agent pourra appliquer les règles sans calculer, à chaque décision, le risque personnel qu'elle lui fait courir — c'est une condition de l'impartialité du service. Elle connaît sa limite symétrique : la faute personnelle détachable du service, étudiée en DRO-L2-03, fait sortir l'agent de cette

protection pour les faits concernés.

Les autres droits complètent le tableau. L'agent jouit de la liberté d'opinion : ses convictions ne peuvent fonder ni un avantage ni une défaveur dans sa carrière, et son dossier ne doit pas en porter la trace discriminante. Il bénéficie des droits collectifs reconnus aux agents publics — droit syndical et participation aux organismes consultatifs — dont l'étude générale a été menée en DRO-L2-11 à propos des relations collectives de travail, avec les adaptations propres au service public. Il a droit à des congés, que le cours énonce en catégories — congés réguliers de repos, congés pour raisons de santé, congés liés à la famille, congés de formation — sans en mesurer aucune durée, celles-ci relevant des textes. Il a droit, enfin, à un dossier individuel complet et communicable : toutes les pièces qui le concernent y sont classées, il peut en prendre connaissance, et aucune décision défavorable ne doit reposer sur un élément du dossier qui lui serait resté caché — garantie qui irriguera directement la procédure disciplinaire de la leçon 6.

L'essentiel
Les droits de l'agent équilibrent ses obligations : rémunération après service fait, en composantes nommées sans chiffres ; carrière organisée ; protection fonctionnelle par laquelle l'administration protège et défend l'agent attaqué à raison de ses fonctions, sauf faute personnelle détachable ; liberté d'opinion ; droits collectifs ; congés en catégories ; dossier individuel communicable, garantie de transparence de toute la carrière.

Exemple — Dossier fictif de protection fonctionnelle (réponse de l'administration en étapes)

```
DOSSIER D'EXERCICE — PROTECTION FONCTIONNELLE
Faits fictifs : Fatoumata B., agente d'accueil, est
menacée par un usager mécontent d'une décision
régulière du service.
Étape 1 — Signalement : l'agente informe sa
hiérarchie par écrit et conserve les
éléments de preuve des menaces
Étape 2 — Examen : l'administration vérifie le lien
entre les menaces et les fonctions
exercées — c'est ce lien qui fonde la
protection
Étape 3 — Mesures de protection : organisation de
l'accueil, appui hiérarchique écrit,
mesures de sécurité du poste de travail
Étape 4 — Volet réparation : si un dommage est subi
à l'occasion des fonctions, la protection
et, selon les textes, la réparation du
préjudice sont organisées
Étape 5 — Volet défense : si l'agente est poursuivie
pour des faits liés au service et sans
faute personnelle, l'administration assure
sa défense dans les conditions des textes
Principe : l'administration protège l'agent parce
que c'est le service, à travers lui, qui est visé.
```

À retenir

• La rémunération est un droit après service fait, composé d'un traitement et d'accessoires en catégories — jamais chiffrés dans ce cours.

• La protection fonctionnelle répare et défend l'agent attaqué pour ses fonctions ; la faute personnelle détachable en marque la limite.

• Liberté d'opinion, droits collectifs, congés en catégories et dossier communicable forment le socle des garanties de la carrière.

Exercice

Un agent fictif, M. G, est violemment pris à partie par un usager à la sortie du service, au motif d'un refus de dossier qu'il avait opposé conformément aux règles. Son administration lui répond que « chacun se débrouille avec ses problèmes personnels ». Analyse : la protection fonctionnelle est-elle en jeu ? Quelles formes peut-elle prendre ici, et quelle condition limite son application ?

✔ Corrigé

La protection fonctionnelle est pleinement en jeu. Sa condition de déclenchement est remplie : les attaques sont dirigées contre M. G à raison de ses fonctions — l'usager le vise pour une décision de service, prise conformément aux règles — et non pour un motif privé étranger au service. La réponse de l'administration est donc juridiquement fautive dans son principe : la protection n'est pas une faveur laissée à l'appréciation du chef de service, c'est une obligation statutaire de l'administration envers l'agent attaqué pour le service. Ses formes, dans ce cas : des mesures immédiates de protection et de sécurité autour de l'agent et de son poste ; l'organisation de la réparation des dommages éventuellement subis à l'occasion des fonctions, selon les textes ; et, si l'agent devait être mis en cause par des tiers pour les faits de service, l'assurance de sa défense par l'administration. La limite classique doit être vérifiée, mais rien dans l'énoncé ne la fait jouer : il faudrait une faute personnelle détachable du service — un comportement étranger aux fonctions, par exemple une provocation privée de l'agent — pour que la protection cesse de s'appliquer aux faits concernés ; un refus de dossier régulier est l'exact contraire d'une telle faute. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Statut général de la fonction publique et les textes en vigueur.

Leçon 5 — Les obligations de l'agent : neutralité, discrétion, obéissance

Les droits de l'agent ont pour contrepartie des obligations qui protègent l'usager et la confiance dans le service. La première est la neutralité : le service public doit traiter tous les usagers de la même manière, sans que les convictions — politiques, religieuses, philosophiques — de l'agent n'influent ni sur l'accueil, ni sur la décision, ni sur sa rapidité. La neutralité de l'agent en service se rattache à la laïcité de l'État : dans l'exercice de ses fonctions, l'agent ne manifeste pas ses convictions et ne fait apparaître aucun signe de préférence entre les usagers ; il sert le public entier, pas ceux qui lui ressemblent. Cette obligation ne supprime pas la liberté d'opinion garantie à la leçon précédente : elle en règle l'expression pendant le service. L'agent garde ses

convictions comme citoyen ; il s'interdit de les faire peser comme fonctionnaire. Le devoir de réserve en est le prolongement extérieur : même hors du poste, l'agent doit mesurer ses propos publics sur le service, avec une exigence d'autant plus forte que ses fonctions sont élevées — sans que la réserve se transforme jamais en interdiction générale de penser ou de s'exprimer comme citoyen.

Deux obligations voisines protègent les informations du service, et il faut les distinguer avec soin. Le secret professionnel couvre les informations que la loi protège spécialement — données médicales, fiscales, judiciaires, éléments de la vie privée des usagers : les révéler constitue un manquement grave, susceptible de sanctions disciplinaires et, selon les cas, pénales. La discrétion professionnelle est plus large et plus quotidienne : elle porte sur l'ensemble des faits, documents et informations dont l'agent a connaissance dans le service — dossiers en cours, projets non publiés, délibérations internes — qu'il ne doit pas divulguer, même sans secret légal particulier. À ces deux devoirs de silence répond, en miroir, un devoir de parole : l'agent doit informer le public dans les conditions prévues, et l'administration ne peut pas transformer la discrétion en mur de silence opposé aux droits des usagers, notamment au droit d'accès aux documents administratifs reconnu par les textes. L'équilibre à retenir : taire ce qui est protégé, transmettre ce qui est dû.

L'obligation d'obéissance hiérarchique tient l'édifice : l'agent doit exécuter les instructions de ses supérieurs et leur rendre compte, faute de quoi chaque service se disperserait en volontés individuelles. Mais cette obéissance n'est pas aveugle, et la doctrine classique en discute la limite célèbre : l'ordre manifestement illégal. Lorsque l'ordre reçu est entaché d'une illégalité évidente — grave, flagrante, qui saute aux yeux d'un agent normalement attentif — et de nature à compromettre gravement un intérêt public, l'agent ne doit pas l'exécuter ; il doit, selon les cas discutés par la doctrine, signaler l'illégalité à son supérieur, demander la confirmation écrite, et refuser l'exécution si l'ordre illégal est maintenu. À l'inverse, un ordre simplement discutable ou inopportun reste dû : l'agent peut faire connaître ses observations, voire consigner son désaccord, mais exécuter ensuite — sinon c'est lui qui se place en faute. S'y ajoutent l'obligation de servir personnellement et avec probité — la probité est ici un principe : ne tirer aucun avantage des fonctions, repousser toute gratification liée au service — et l'encadrement du cumul d'activités : l'agent consacre en principe l'intégralité de son activité professionnelle au service, les activités accessoires n'étant possibles que dans les cas et formes autorisés par les textes.

L'essentiel
Neutralité et laïcité obligent l'agent à servir tous les usagers également, sans manifester ses convictions dans le service ; le devoir de réserve prolonge cette retenue à l'extérieur. Secret professionnel (informations spécialement protégées) et discrétion professionnelle (ensemble des informations du service) se distinguent, sans faire obstacle à l'information due au public. L'obéissance hiérarchique trouve sa limite classique dans l'ordre manifestement illégal, que l'agent ne doit pas exécuter.

Exemple — Grille fictive de cinq situations classées et tranchées en principes

```
GRILLE D'EXERCICE — CINQ SITUATIONS, CINQ OBLIGATIONS
Cas 1 : un agent affiche ses opinions politiques au
guichet et sert plus lentement certains usagers.
-> Neutralité méconnue : l'usager a droit au même
service, quelles que soient les opinions de
l'agent ou les siennes.
Cas 2 : un agent raconte à sa famille le contenu du
dossier médical d'un usager du service.
-> Secret professionnel méconnu : certaines
informations sont protégées au-delà de la simple
discrétion, par les textes.
Cas 3 : un agent commente devant des usagers un
dossier interne en cours, sans révéler de contenu
légalement protégé.
-> Discrétion professionnelle méconnue : réserve
dans la manière de parler du service.
Cas 4 : un supérieur ordonne de signer un document
que l'agent sait matériellement faux.
-> Obéissance limitée : l'ordre manifestement
illégal ne doit pas être exécuté (corrigé).
Cas 5 : un agent tient un commerce parallèle, sans
autorisation, pendant son temps de service.
-> Cumul interdit en principe et devoir de servir
personnellement méconnus.
```

À retenir

- Neutralité en service et liberté d'opinion de citoyen coexistent : la première règle l'expression des convictions pendant les fonctions.
- Secret professionnel et discrétion professionnelle n'ont ni le même champ ni la même gravité : l'un protège des informations désignées, l'autre couvre tout le service.
- L'ordre manifestement illégal est la limite classique de l'obéissance : illégalité évidente et compromission grave d'un intérêt public, sinon l'ordre reste dû.

Exercice

Une cheffe de service fictive ordonne à l'agent M. H de classer sans suite, sans aucun examen, la demande d'un usager qu'elle dit « ne pas vouloir voir aboutir », alors que la demande paraît recevable et relève du service. M. H hésite entre exécuter, refuser net et alerter. Analyse les options au regard de l'obéissance hiérarchique et de sa limite, en précisant la conduite la plus conforme au statut.

✔ Corrigé
Trois conduites doivent être départagées. Exécuter sans mot dire serait la pire : l'ordre tend à priver un usager de l'examen de sa demande pour un motif étranger au service — hostilité supposée de la cheffe envers le dossier —, ce qui heurte à la fois l'égalité de traitement des usagers et la neutralité ; si le classement sans examen est manifestement illégal au sens de la doctrine — illégalité évidente pour un agent attentif, compromettant un intérêt public essentiel, le droit des usagers à un service impartial —, l'obéissance cesse d'être due pour cet ordre. Refuser net, sans autre geste, serait pourtant incomplet : le refus d'obéissance protégé suppose une démarche loyale — signaler par écrit l'illégalité constatée, exposer le motif juridique, demander la confirmation écrite de l'ordre. Si la confirmation écrite intervient malgré l'alerte, l'agent peut refuser l'exécution de l'ordre manifestement illégal et saisir, selon les voies internes, l'autorité hiérarchique supérieure, en conservant la trace de ses démarches. La conduite conforme au statut est donc graduée : observer et alerter d'abord, documenter ensuite, ne refuser qu'en présence d'une illégalité manifeste persistante. L'exercice montre le point d'équilibre de la leçon : l'obéissance reste la règle qui fait tenir le service, mais elle n'oblige jamais à accomplir soi-même une illégalité flagrante. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Statut général de la fonction publique et les textes en vigueur.

Leçon 6 — La responsabilité et la discipline des agents publics

L'agent public engage sa responsabilité sur trois terrains qu'il faut tenir distincts dès le seuil. La responsabilité disciplinaire répond de la faute professionnelle devant l'administration elle-même : c'est le pouvoir de sanction interne au statut. La responsabilité pénale répond de l'infraction devant le juge répressif, comme pour tout citoyen, avec les qualifications du droit pénal étudiées en DRO-L2-05 et DRO-L2-06. La responsabilité civile répond du dommage causé, selon la distinction cardinale de DRO-L2-03 : la faute de service — défaillance du service dans son fonctionnement, même incarnée par un agent — engage l'administration devant le juge administratif ; la faute personnelle détachable — comportement étranger au service par sa gravité ou son intention — engage l'agent lui-même et peut le poursuivre devant les juridictions compétentes. Les trois responsabilités sont autonomes : les mêmes faits peuvent, en principe, nourrir une procédure disciplinaire et une procédure pénale sans se confondre, chaque ordre de responsabilité poursuivant son objet propre — l'ordre interne du service, la répression sociale, la réparation du dommage.

La discipline proprement dite repose sur une notion simple : la faute disciplinaire est tout manquement de l'agent à ses obligations statutaires — devoirs de service, de neutralité, de discrétion, de probité — commis dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions, et parfois, lorsque le comportement atteint l'image du service, en dehors d'elles. À la faute répond une sanction, et les sanctions s'ordonnent en une gradation de gravité que le cours enseigne en catégories générales, sans recopier l'échelle d'aucun texte : au premier niveau, les sanctions légères, qui avertissent sans éloigner — de l'avertissement au blâme dans le vocabulaire classique ; au niveau intermédiaire, les sanctions qui affectent la situation de l'agent dans le service — progression

ralentie, déplacement dans les conditions prévues, exclusion temporaire des fonctions ; au niveau le plus grave, les sanctions qui rompent ou abaissent durablement le lien — rétrogradation dans la gradation, et au sommet la révocation, qui exclut l'agent de la fonction publique. Trois principes disciplinent ce pouvoir : la proportionnalité — la sanction doit correspondre à la gravité des faits et aux antécédents ; l'individualisation — on sanctionne une personne pour des faits établis, non un service pour l'exemple ; et l'interdiction de sanctionner deux fois pour les mêmes faits au sein de l'ordre disciplinaire.

Le pouvoir disciplinaire est enfin un pouvoir procédural : il ne s'exerce que dans des formes qui protègent l'agent, et c'est ce qui le distingue d'une simple mesure d'autorité arbitraire. Avant toute sanction dépassant les mesures les plus légères, l'agent doit être informé des faits qui lui sont reprochés et mis à même de consulter l'intégralité de son dossier — prolongement direct de la garantie du dossier communicable de la leçon 4. Il peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister par un défenseur de son choix. Pour les sanctions d'une certaine gravité, la procédure passe par l'avis du conseil de discipline : un organe consultatif, composé dans les conditions prévues par les textes, où l'agent est entendu et qui éclaire l'autorité compétente sans décider à sa place — la décision finale, motivée et notifiée, appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Une sanction prise au mépris de ces garanties est entachée d'un vice de procédure que le juge pourra sanctionner, comme on le verra à la leçon 8. Signalons aussi la suspension à titre conservatoire : mesure provisoire et non une sanction, elle éloigne temporairement l'agent du service pendant l'instruction d'une affaire grave, dans les conditions des textes, sans préjuger la décision finale.

L'essentiel
Trois responsabilités autonomes : disciplinaire (faute professionnelle, pouvoir interne), pénale (infraction, juge répressif), civile (dommage, selon la distinction faute de service / faute personnelle de DRO-L2-03). Les sanctions forment une gradation de catégories — légères, intermédiaires, ruptures du lien jusqu'à la révocation — gouvernée par la proportionnalité. La procédure protège l'agent : information, communication du dossier, défense, avis du conseil de discipline, décision motivée.

Exemple — Dossier disciplinaire fictif complet (procédure en étapes relatives, gradation discutée)

```
DOSSIER DISCIPLINAIRE D'EXERCICE — AGENT FICTIF M. S.
Faits retenus (sobres, établis par l'enquête
interne) :
- retards répétés à la prise de service, malgré des
rappels écrits de la hiérarchie
- divulgation, à un tiers, d'une information
couverte par la discrétion professionnelle
Procédure suivie (étapes relatives) :
1. rapport hiérarchique exposant précisément
les faits reprochés
2. information de l'agent et communication de
l'intégralité de son dossier, pour préparer
sa défense
3. observations écrites et audition de l'agent,
assisté, s'il le souhaite, d'un défenseur
4. saisine, pour avis, du conseil de discipline,
organe consultatif prévu par les textes
5. décision motivée de l'autorité compétente,
notifiée à l'agent
Gradation discutée : les faits relèvent, dans la
grille d'école, d'une sanction de gravité
intermédiaire — au-delà des sanctions légères,
en deçà de celles qui rompent le lien au service.
```

À retenir

- Faute de service et faute personnelle détachable, vues en DRO-L2-03, commandent la répartition des responsabilités civiles ; la discipline est un troisième ordre, autonome et interne.
- La gradation des sanctions se lit en catégories de gravité et obéit à la proportionnalité : des faits établis, une personne, une sanction ajustée.
- Pas de sanction régulière sans procédure : dossier communiqué, défense possible, avis consultatif pour les sanctions graves, décision motivée et notifiée.

Exercice

L'administration fictive envisage de sanctionner l'agente Mme I pour avoir divulgué à un proche une information couverte par la discrétion professionnelle. Le chef de service propose de prononcer immédiatement la sanction la plus lourde, sans communication du dossier, « pour faire un exemple » dans le service. Relève les vices de cette démarche au regard des principes et de la procédure disciplinaire, puis décris la démarche régulière, étape par étape.

✔ Corrigé
La démarche proposée accumule trois vices. Vice de principe, d'abord : « faire un exemple » contredit l'individualisation et la proportionnalité — on ne sanctionne pas une personne pour édifier les autres, mais pour répondre à des faits établis, appréciés avec ses antécédents ; viser d'emblée la sanction la plus lourde pour une divulgation relevant, sauf circonstances particulières, d'une gravité intermédiaire, méconnaît l'exigence d'ajustement de la sanction à la faute. Vice de procédure, ensuite : refuser la communication du dossier prive l'agente des droits de la défense — elle ne peut ni connaître précisément les griefs ni préparer ses observations — et, pour une sanction de cette gravité, le passage par l'avis du conseil de discipline est éludé. Vice de finalité, enfin : une sanction prononcée dans ces conditions serait exposée à l'annulation par le juge pour violation des garanties procédurales, ce qui affaiblirait l'autorité même que le chef prétend défendre. La démarche régulière suit les étapes de l'exemple : rapport circonstancié sur les faits, information de l'agente et communication intégrale de son dossier, recueil de ses observations écrites et audition avec l'assistance éventuelle d'un défenseur, saisine du conseil de discipline pour avis lorsque la gravité l'exige, puis décision motivée et notifiée de l'autorité compétente, située dans la gradation en fonction des faits et des antécédents — les rappels éventuellement déjà adressés pesant dans l'appréciation. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Statut général de la fonction publique et les textes en vigueur.

Leçon 7 — La cessation de fonctions : retraite et autres cas

Toute carrière a une fin, et le statut organise les voies par lesquelles le lien entre l'agent et la fonction publique s'éteint. La première voie est l'initiative de l'agent : la démission. Elle doit être claire et non équivoque — un mouvement d'humeur ou une lettre ambiguë ne suffisent pas — et elle ne produit ses effets qu'après acceptation par l'administration, qui vérifie notamment qu'elle n'est pas présentée pour échapper à une procédure en cours. Acceptée, elle rompt nettement le lien : l'ancien agent ne conserve, du seul fait de sa démission, ni vocation à réintégrer son corps, ni droit automatique à pension — la situation des droits éventuels se lit dans les textes. La deuxième voie est l'initiative de l'administration pour des motifs étrangers à la discipline : le licenciement, qui ne peut intervenir que dans les cas et formes prévus par les textes — insuffisance professionnelle établie selon une procédure contradictoire, inaptitude physique constatée, ou suppression d'emploi lorsque les mécanismes de reclassement prévus ont été épuisés. Il ne faut pas le confondre avec la révocation, troisième voie, qui est une sanction disciplinaire : prononcée pour faute grave au terme de la procédure de la leçon 6, elle exclut l'agent de la fonction publique avec la gravité particulière qui s'attache à une rupture pour faute. La radiation des cadres est la mesure qui constate, dans les formes, la sortie définitive des effectifs pour l'une de ces causes.

La voie normale de sortie reste cependant la retraite : l'agent cesse ses fonctions lorsqu'il atteint la limite d'âge fixée par les textes — le cours retient la formule et n'énonce aucun âge — ou, dans les cas prévus, lorsqu'il est admis à faire valoir ses

droits avant cette limite. La retraite n'est pas une faveur : c'est le terme prévu de la carrière, la contrepartie du système de la carrière décrit à la leçon 1 — l'administration a bénéficié de la vie professionnelle de l'agent, le statut organise sa sortie protégée. À la cessation pour retraite s'attache la pension : une prestation versée à l'ancien agent en contrepartie des services accomplis et des retenues opérées sur sa rémunération pendant l'activité. Son mécanisme de liquidation obéit à des principes que le cours peut exposer sans aucun chiffre : la pension se calcule à partir des éléments que les textes déterminent — la rémunération de référence attachée à la fin de carrière et la durée des services pris en compte — et elle suppose des conditions d'ouverture du droit que les textes fixent. Ni taux, ni durée de cotisation, ni montant ne sont énoncés ici : ces paramètres, qui engagent l'équilibre du régime de retraite, se vérifient dans les textes en vigueur et auprès de l'organisme chargé des pensions.

La cessation peut enfin résulter d'événements qui ne sont ni un choix ni une sanction. Le décès de l'agent en fonctions éteint le lien au service ; le statut et les textes de prévoyance organisent alors la situation des ayants droit — conjoint et enfants en catégories générales — qui peuvent prétendre aux droits que ces textes leur reconnaissent, notamment une pension de réversion dans les conditions prévues. L'invalidité, lorsqu'elle est constatée selon les procédures médicales et administratives prévues, peut conduire à une cessation anticipée assortie des droits correspondants. La perte de certaines conditions de nomination — par exemple la déchéance des droits civiques — peut également entraîner la cessation dans les formes des textes. Le point de méthode qui conclut la leçon : devant toute fin de carrière, le juriste commence par identifier la voie de cessation, car chacune a sa cause, sa procédure, ses effets sur les droits — pension ou non, possibilité de réemploi public ou non — et ses voies de contestation ; raisonner sur « la fin de la fonction publique » en général serait raisonner dans le vide.

L'essentiel
La cessation de fonctions suit des voies distinctes qu'il faut identifier avant tout raisonnement : démission (initiative de l'agent, acceptée, rupture nette), licenciement (initiative de l'administration hors discipline, dans les cas des textes), révocation (sanction disciplinaire la plus lourde), retraite (terme normal de la carrière, à la limite d'âge fixée par les textes) ouvrant droit à pension liquidée selon des principes sans chiffres, et événements comme le décès, dont les effets se reportent sur les ayants droit en catégories.

Exemple — Tableau fictif de cessation : cinq agents, cinq voies, effets raisonnés

```
TABLEAU D'EXERCICE — CINQ AGENTS, CINQ VOIES
Agent A : démission — initiative de l'agent,
acceptée par l'administration ; rupture nette du
lien, sans droit à pension du seul fait de la
démission, sauf dispositions des textes.
Agent B : retraite — départ lorsque la limite
d'âge fixée par les textes est atteinte ;
liquidation de la pension selon les règles
en vigueur, sans chiffre énoncé ici.
Agent C : licenciement — initiative de
l'administration pour des motifs étrangers à la
discipline, dans les cas et formes des textes.
Agent D : révocation — sanction disciplinaire la
plus lourde, prononcée pour faute grave selon la
procédure de la leçon 6.
Agent E : décès en fonctions — le lien s'éteint ;
les ayants droit peuvent prétendre aux droits
que les textes organisent en leur faveur.
Lecture : une même fin de service recouvre des
causes, des procédures et des effets très
différents — identifier la voie avant de raisonner.
```

À retenir

• Démission, licenciement et révocation se distinguent par leur cause et leur nature : seuls la révocation et, indirectement, la discipline relèvent de la faute.

• La retraite est le terme normal de la carrière ; la pension se liquide à partir des éléments que fixent les textes — référence de fin de carrière et services pris en compte — sans chiffres dans ce cours.

• Le décès et l'invalidité ouvrent des droits pour les ayants droit ou pour l'agent, selon les textes : la voie de cessation commande toujours les effets.

Exercice

Un service fictif perd quatre agents dans des circonstances différentes : Mme J part de sa propre initiative pour se consacrer à une activité familiale ; M. K est écarté définitivement après une procédure disciplinaire pour faute grave ; Mme L quitte le service après avoir atteint la limite prévue par les textes, avec ouverture d'un droit à pension ; M. M est écarté pour insuffisance professionnelle durable, établie contradictoirement, sans faute disciplinaire. Nomme la voie de cessation de chacun et justifie en une phrase.

✔ Corrigé
Mme J relève de la démission : départ à son initiative, exprimé clairement et accepté par l'administration, avec rupture nette du lien et sans droit à pension du seul fait de ce départ. M. K relève de la révocation : exclusion définitive prononcée comme sanction disciplinaire pour faute grave, au terme de la procédure entourée des garanties de la leçon 6 — ce n'est ni un départ volontaire ni une mesure de gestion. Mme L relève de la retraite : cessation au terme normal de la carrière, à la limite d'âge fixée par les textes, qui ouvre la liquidation de la pension selon les éléments et conditions des textes en vigueur. M. M relève du licenciement : mesure d'initiative administrative fondée sur l'insuffisance professionnelle — un motif de gestion de la carrière, étranger à la faute disciplinaire — qui ne peut intervenir que dans les cas et formes prévus, avec une appréciation établie contradictoirement. L'exercice illustre la règle de méthode de la leçon : quatre « fins de service » en apparence identiques relèvent de quatre régimes différents, avec des procédures et des effets — notamment sur la pension — qui ne se déduisent pas les uns des autres. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Statut général de la fonction publique et les textes en vigueur.

Leçon 8 — Le contentieux de la fonction publique : aperçu

Le cours se termine là où les précédents ont préparé le terrain : que peut faire l'agent qui conteste une décision de carrière ? Le contentieux de la fonction publique est l'ensemble des litiges nés de la situation statutaire — notation, refus d'avancement, mesure disciplinaire, refus de détachement, cessation de fonctions — et il s'articule directement au contentieux administratif général de DRO-L2-04, dont il emprunte les voies et les mécanismes. Avant le juge, les recours internes jouent leur rôle de filtre et de révision : le recours gracieux s'adresse à l'auteur de la décision, le recours hiérarchique à son supérieur ; ils permettent à l'administration de réexaminer le dossier, de corriger une erreur d'appréciation ou de retirer un acte illégal, et ils sont souvent, en pratique, le lieu où les malentendus d'évaluation se dénouent sans procès. Leur exercice obéit aux formes et délais que fixent les textes — le cours ne mesure aucun délai : il retient que ces voies existent, qu'elles doivent être mûrement rédigées et documentées, et que leur rejet, exprès ou implicite selon les mécanismes, ouvre ou confirme la voie du juge.

Devant le juge administratif, le litige de carrière prend principalement deux formes. Le recours pour excès de pouvoir vise l'annulation de la décision illégale : illégalité externe — incompétence de l'auteur, vice de procédure, comme l'absence de communication du dossier avant une sanction — ou illégalité interne — erreur de droit, erreur de fait, détournement de pouvoir, par exemple un refus d'avancement en réalité fondé sur les opinions de l'agent, ce qui violerait la liberté d'opinion garantie par le statut. Le plein contentieux, lui, permet au juge de trancher au fond la situation de l'agent : reconnaître un droit à avancement ou à réintégration, et condamner l'administration à réparer le préjudice subi — perte de rémunération, atteinte à la carrière — par une indemnisation. En matière disciplinaire, le contrôle du juge porte

classiquement sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et la qualification, ainsi que, selon les doctrines et les pratiques, sur la proportionnalité de la sanction aux faits établis. L'annulation d'une sanction ou d'un refus produit ses effets propres : la décision disparaît, l'administration doit reconstituer la carrière comme si elle n'avait pas été prise, et tirer les conséquences financières de cette reconstitution.

Trois traits donnent à ce contentieux sa physionomie. D'abord, c'est un contentieux de la légalité interne à l'administration : le juge ne se substitue pas au chef de service pour apprécier les mérites — le pouvoir d'appréciation de l'administration demeure — mais il en contrôle les limites : exactitude des faits, respect des garanties, absence de motif prohibé. Ensuite, c'est un contentieux largement documentaire : il se gagne sur le dossier — appréciations communiquées, observations de l'agent, avis des organes consultatifs — d'où l'importance, à chaque étape de la carrière, des écrits et de leur conservation. Enfin, c'est un contentieux qui protège dans les deux sens : il garantit l'agent contre l'arbitraire, et il confirme l'administration lorsqu'elle a respecté les formes et fondé sa décision sur des faits établis — les procédures étudiées tout au long du cours, du concours à la discipline, trouvent ici leur sanction ultime. L'étudiant retiendra la continuité de la filière : DRO-L2-03 a posé les principes de l'action administrative, DRO-L2-04 les voies du contentieux, et ce cours les a vus fonctionner sur la matière la plus quotidienne du droit administratif — la vie professionnelle des agents qui font le service public.

L'essentiel
Le contentieux de la fonction publique prolonge DRO-L2-04 : recours gracieux et hiérarchique en filtre interne ; devant le juge administratif, annulation pour excès de pouvoir des décisions de carrière illégales et plein contentieux pour la reconnaissance des droits et l'indemnisation. Le juge contrôle les faits, les garanties et les motifs sans se substituer à l'appréciation de l'administration ; le dossier écrit est la pièce maîtresse du litige.

Exemple — Parcours contentieux fictif complet (avancement refusé, étapes relatives)

```
PARCOURS D'EXERCICE — UN AVANCEMENT REFUSÉ
Étape 1 — Décision : l'agent fictif Ibrahim T.
apprend que son avancement de grade
est refusé.
Étape 2 — Recours gracieux : demande écrite à
l'auteur de la décision, exposant les
griefs et les pièces du dossier ;
l'administration peut réexaminer.
Étape 3 — Recours hiérarchique : saisine du
supérieur de l'auteur de la décision,
qui contrôle l'appréciation et la
régularité du refus.
Étape 4 — Juge administratif : à défaut de
satisfaction, recours devant la
juridiction administrative, dans les
délais fixés par les textes (DRO-L2-04).
Étape 5 — Demandes au juge : annulation de la
décision illégale et, si un préjudice
est établi, indemnisation au titre du
plein contentieux.
Étape 6 — Exécution : l'administration tire les
conséquences de la décision de justice
et reconstitue la carrière s'il y a lieu.
```

À retenir

- Recours gracieux et hiérarchique précèdent utilement le juge : ils font réexaminer le dossier par l'administration elle-même.
- Excès de pouvoir pour annuler la décision illégale, plein contentieux pour faire reconnaître le droit et réparer le préjudice : les deux demandes peuvent se combiner.
- Le juge contrôle faits, motifs et garanties sans refaire l'appréciation des mérites ; le dossier écrit décide de la plupart des litiges de carrière.

Exercice

L'agente fictive Mme N se voit refuser un détachement qu'elle avait demandé. Un collègue lui conseille de « saisir directement le juge et de demander n'importe quoi ». Corrige ce conseil : décris le parcours régulier et utile du litige, en précisant ce qu'elle peut demander à chaque étape et ce que le juge pourra — et ne pourra pas — faire.

✔ Corrigé
Le parcours utile commence à l'intérieur de l'administration. Par le recours gracieux, Mme N demande à l'auteur du refus de réexaminer sa décision : elle expose sa situation, les effets du détachement sur sa carrière, et joint les pièces — c'est à ce stade que se corrigent les erreurs d'information et les refus fondés sur un dossier incomplet. Par le recours hiérarchique, elle saisit le supérieur de l'auteur, qui peut contrôler à la fois la régularité du refus et son appréciation. À défaut de satisfaction, elle saisit le juge administratif dans les délais fixés par les textes : elle peut demander l'annulation du refus s'il est illégal — par exemple s'il repose sur un motif étranger au service ou sur une erreur de fait — et, si la privation du détachement lui a causé un préjudice établi, une indemnisation au titre du plein contentieux. En revanche, le juge ne fera pas ce que le collègue imagine : il ne prononcera pas lui-même le détachement à la place de l'administration et ne réécrira pas l'appréciation des besoins du service, qui appartient à l'autorité compétente ; son contrôle porte sur la légalité — faits exacts, procédure respectée, motif licite — et, en cas d'annulation, c'est à l'administration de reprendre la décision en se conformant au jugement. Demander « n'importe quoi » affaiblirait donc la requête : le contentieux de la carrière récompense les demandes précises, adossées au dossier. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Statut général de la fonction publique et les textes en vigueur.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Système de la carrière ou système de l'emploi : deux services fictifs comparés

Deux administrations fictives organisent différemment leurs agents. Dans la première, les agents sont recrutés par concours dans des corps, titularisés dans des grades, et effectuent toute leur vie professionnelle au service de l'État en changeant de postes par mobilité interne ; lorsqu'un poste est supprimé, l'agent est réaffecté dans son corps. Dans la seconde, chaque agent est recruté sur un poste précis, pour la durée des besoins attachés à ce poste ; lorsque le poste disparaît, le lien de l'agent avec le service prend fin, sauf nouveau recrutement. 1) Identifie le système de chaque administration. 2) Compare leurs effets sur la sécurité de l'agent, sur la souplesse de gestion et sur l'indépendance de l'agent face aux pressions. 3) Dis auquel des deux systèmes l'architecture étudiée dans ce cours se rattache, et pourquoi.

✔ Corrigé du TD 1

1) La première administration relève du système de la carrière : recrutement dans un corps, titularisation dans un grade, permanence du lien statutaire indépendamment du poste momentanément occupé — la suppression d'un poste n'éteint pas la situation de l'agent, qui est réaffecté. La seconde relève du système de l'emploi : le lien est noué pour un poste déterminé et s'éteint avec lui, comme dans une logique d'employeur ordinaire. 2) Sécurité de l'agent : forte dans le système de la carrière, où la stabilité du lien protège contre les aléas des réorganisations ; faible dans le système de l'emploi, où la fin du poste emporte la fin du lien. Souplesse de gestion : inverse — le système de l'emploi ajuste immédiatement les effectifs aux besoins, tandis que le système de la carrière impose des mécanismes de mobilité et de reclassement pour adapter les agents aux postes. Indépendance de l'agent : le système de la carrière la favorise, car l'agent qui ne doit pas son maintien à la faveur du moment peut appliquer les règles sans craindre pour son poste ; le système de l'emploi expose davantage l'agent aux pressions, sa continuation dépendant de la satisfaction de l'employeur sur le poste même. 3) L'architecture étudiée dans ce cours — corps, grades, titularisation, positions, carrière organisée du concours à la retraite — est celle du système de la carrière : c'est le modèle statutaire classique auquel le Statut général de la fonction publique donne sa forme, et dont les statuts particuliers en vigueur précisent l'organisation pour chaque corps. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Statut général de la fonction publique et les textes en vigueur.

TD 2 — Un détachement fictif de bout en bout : demande, effets, retour

L'agent fictif Mamadou S., titulaire dans son corps, demande à exercer temporairement des fonctions auprès d'un organisme distinct de son service d'origine, qui a donné son accord de principe. Le chef de son service d'origine hésite : il craint de « perdre définitivement » l'agent et refuse d'examiner la demande. 1) Rappelle la nature du détachement et ce qui le distingue de la disponibilité et de la démission. 2) Décris les effets du détachement pendant son exercice et au terme, notamment quant au lien avec le corps d'origine. 3) Analyse le refus du chef de service : peut-il simplement refuser d'examiner la demande ?

✔ Corrigé du TD 2
1) Le détachement est la position de l'agent placé hors de son corps d'origine pour exercer temporairement d'autres fonctions, tout en conservant son lien avec ce corps. Il se distingue de la disponibilité, qui place l'agent hors de son administration sans exercice de fonctions et avec un éloignement plus marqué de la carrière, et plus encore de la démission, qui rompt définitivement le lien avec la fonction publique. Là où la démission éteint et la disponibilité suspend, le détachement déplace : la carrière continue, ailleurs, pour un temps. 2) Pendant le détachement, l'agent exerce sous l'autorité de l'organisme d'accueil, qui l'évalue pour la période concernée ; il continue de bénéficier, dans son corps d'origine, des droits que les textes attachent à la position de détachement, en matière d'avancement et de retraite notamment. Au terme du détachement, le principe est la réintégration : l'agent retrouve son corps d'origine, affecté à un emploi correspondant à son grade dans les conditions prévues, sans nouveau concours — ce qui répond directement à la crainte du chef de service : le détachement n'est ni une perte ni un transfert définitif, c'est une mobilité organisée et réversible par construction. Les durées, les cas ouverts et les conditions détaillées relèvent du Statut général et des statuts particuliers en vigueur, seuls à consulter. 3) Le chef de service ne peut pas refuser d'examiner la demande : toute demande d'un agent appelle un examen et une décision, fût-elle de refus motivé par les besoins du service. Un refus d'examen, ou un refus fondé sur une crainte juridiquement fausse — la perte définitive de l'agent —, serait entaché d'erreur de droit ou d'erreur de fait et exposé aux recours internes puis, le cas échéant, au contrôle du juge, selon le parcours de la leçon 8. La continuité du service peut légitimement peser dans la décision — par exemple sur le moment du départ — mais elle s'apprécie, elle ne dispense pas d'instruire. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Statut général de la fonction publique et les textes en vigueur.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Dossier complet d'un agent fictif : qualifier, garantir, décider

Tu es chargé d'études dans un service du personnel fictif. Le dossier de l'agente fictive Mme O te parvient : recrutée par concours, titularisée, elle a été évaluée favorablement, puis détachée auprès d'un autre service ; pendant ce détachement, elle a été mise en cause pour un manquement à la discrétion et son administration d'origine envisage à la fois de mettre fin au détachement et d'ouvrir une procédure disciplinaire, sans lui avoir communiqué son dossier. Produis trois documents : 1) une note de qualification retraçant sa situation statutaire à chaque étape (recrutement, titularisation, positions successives) ; 2) une note de garanties listant les droits qui la protègent dans la procédure envisagée et les vices à éviter ; 3) un projet de décision organisant, dans l'ordre, la fin régulière du détachement et la procédure disciplinaire conforme aux garanties. Chaque document doit renvoyer, pour les règles exactes, au Statut général en vigueur plutôt que d'affirmer des chiffres.

✔ Attendus du TP 1
Attendus — Production 1 : la note retrace la chaîne statutaire : entrée par concours et inscription sur la liste d'aptitude, nomination dans un emploi permanent, stage probatoire, titularisation dans un grade de son corps ; activité avec évaluation communiquée ; détachement régulier conservant le lien au corps d'origine et le principe de la réintégration ; à aucun moment Mme O n'a cessé d'être fonctionnaire, et le dossier ne confond ni le détachement avec une disponibilité, ni la fin du détachement avec une sanction. Production 2 : la note rappelle les garanties applicables : communication intégrale du dossier avant toute mesure défavorable ; information précise des faits reprochés ; possibilité d'observations écrites et orales et d'assistance par un défenseur ; saisine du conseil de discipline pour avis si la gravité de la sanction envisagée l'exige ; décision motivée et notifiée ; proportionnalité de la sanction éventuelle aux faits établis. Elle signale les deux vices à éviter : confondre la fin du détachement — mesure de gestion du lien au corps — avec une sanction déguisée, et engager la discipline sur un dossier non communiqué, vice de procédure exposant la décision à l'annulation. Production 3 : le projet ordonne les opérations : d'abord la décision mettant fin au détachement selon ses propres formes, avec réintégration dans le corps d'origine ; ensuite, séparément, l'ouverture de la procédure disciplinaire dans l'ordre des étapes de la leçon 6 — rapport, communication du dossier, défense, avis, décision — ; enfin l'information de l'agente sur les voies de recours internes et juridictionnelles, dans les délais fixés par les textes. La copie réussie est celle qui sépare proprement les trois logiques : qualifier la situation, garantir la procédure, décider dans l'ordre. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Statut général de la fonction publique et les textes en vigueur.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Dans un service fictif, trois personnes demandent si elles sont fonctionnaires : la première, nommée après concours, achève son stage et attend sa titularisation ; le second, recruté par contrat pour un besoin temporaire délimité, exerce depuis lors au même bureau ; la troisième, titularisée dans un grade, est actuellement détachée auprès d'une collectivité. Réponds pour chacune, en une ou deux phrases, en mobilisant les critères de la leçon 1 et la notion de position.

✔ Corrigé
La première n'est pas encore fonctionnaire au sens plein : nommée dans un emploi permanent après concours, elle est stagiaire, et la titularisation — qui dépend de l'appréciation de son aptitude au terme du stage — n'est pas encore intervenue ; elle a vocation à le devenir, sans droit automatique. Le second n'est pas fonctionnaire : son lien au service naît d'un contrat conclu pour un besoin temporaire délimité par les textes ; la durée de sa présence au même bureau ne transforme pas sa situation contractuelle en titularisation dans un grade. La troisième est pleinement fonctionnaire : titularisée dans un grade, elle se trouve simplement en position de détachement, position qui la place temporairement hors de son corps d'origine sans rompre son lien statutaire ni sa qualité. Les trois réponses dessinent la même méthode : la qualité de fonctionnaire dépend de l'acte fondateur (nomination suivie de titularisation) et de la position, jamais du lieu, de la tâche ou de l'ancienneté de fait. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Statut général de la fonction publique et les textes en vigueur.

Exercice 2

Un supérieur fictif ordonne à l'agent M. P de détruire un dossier d'usager régulièrement constitué, pour « faire de la place », alors que les règles de conservation des archives s'y opposent de manière évidente. M. P souhaite ne pas exécuter mais redoute une sanction pour refus d'obéissance. Analyse : l'ordre est-il manifestement illégal au sens de la doctrine classique ? Quelle conduite graduée le statut protège-t-il ? Que risque respectivement l'agent s'il exécute et s'il refuse dans les formes ?

✔ Corrigé
L'ordre réunit les critères de l'illégalité manifeste tels que la doctrine classique les discute : la destruction d'un dossier régulièrement constitué heurte de manière évidente les règles de conservation — l'illégalité n'est pas une subtilité d'interprétation, elle est flagrante pour un agent normalement attentif — et elle compromet gravement un intérêt public, car le dossier d'un usager est la trace de ses droits et la mémoire du service. La conduite protégée est graduée : M. P signale l'illégalité à son supérieur, par écrit, en exposant le motif ; il demande la confirmation écrite de l'ordre ; si l'ordre est maintenu par écrit malgré l'alerte, le refus d'exécution est alors fondé, et l'agent peut saisir l'autorité hiérarchique supérieure en conservant toutes les traces de ses démarches. S'il exécute en connaissance de cause, il s'expose à engager sa propre responsabilité — disciplinaire, et selon les cas pénale ou civile — car l'ordre d'un supérieur ne couvre pas l'accomplissement d'une illégalité manifeste. S'il refuse dans les formes graduées, le refus est au contraire l'exécution même de son obligation statutaire, et une sanction prononcée contre lui pour ce refus serait elle-même illégale et annulable par le juge. L'exercice fixe le point d'équilibre : l'obéissance est la règle, mais elle cesse devant l'illégalité flagrante accomplie en connaissance de cause. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Statut général de la fonction publique et les textes en vigueur.

Exercice 3

L'agent fictif M. Q est sanctionné disciplinairement pour des faits de discrétion, mais la décision a été prise sans qu'il ait pu consulter son dossier et sans qu'il ait été mis à même de présenter sa défense ; l'administration soutient que « les faits sont avérés, la procédure n'est qu'une formalité ». Devant le juge, quel moyen M. Q peut-il soulever, quelle est sa force, et que se passera-t-il si le juge l'accueille ? L'administration pourra-t-elle reprendre la procédure ?

✔ Corrigé
Le moyen est le vice de procédure : une sanction disciplinaire — au-delà des mesures les plus légères — ne peut régulièrement intervenir sans que l'agent ait été informé des griefs, ait consulté l'intégralité de son dossier et ait pu présenter sa défense, avec l'assistance éventuelle d'un défenseur et, selon la gravité, l'avis du conseil de discipline. Sa force est décisive : les droits de la défense ne sont pas une formalité que l'administration peut écarter lorsque les faits lui semblent établis ; ils conditionnent la régularité même de la sanction, car ils garantissent que les faits ont été établis contradictoirement — un fait « avéré » sans contradiction peut être un fait mal lu, incomplet ou sorti de son contexte. Si le juge accueille le moyen, il annule la sanction pour violation des garanties procédurales ; l'annulation fait disparaître la décision et oblige l'administration à tirer les conséquences de cette disparition sur la situation de l'agent. L'administration peut ensuite, en principe, reprendre la procédure dans les formes régulières sur les mêmes faits — communication du dossier, défense, avis requis — car l'annulation pour vice de procédure ne juge pas que les faits sont inexistants : elle juge que la manière de les sanctionner était irrégulière. C'est la démonstration pratique de la leçon 6 : la procédure n'est pas l'ennemie de l'autorité, elle est la condition de sa validité. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Statut général de la fonction publique et les textes en vigueur.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Ce qui distingue le fonctionnaire des autres agents publics, c'est…

   A) Le fait de travailler dans un bureau de l'administration

   B) La nomination dans un emploi permanent suivie de la titularisation dans un grade

   C) La signature d'un contrat de travail avec l'État

2. Le système de la carrière se caractérise par…

   A) Un recrutement pour un poste précis, le lien s'éteignant avec le poste

   B) Un recrutement par concours suivi d'une titularisation, l'affectation à un emploi distinct

   C) Une titularisation dans un corps et des grades, la carrière se déroulant par mobilité interne

3. La voie ordinaire d'accès à la fonction publique est…

A) Le concours, sélection publique classée par un jury

B) La recommandation d'une autorité

C) L'ancienneté comme agent contractuel

4. Le stage probatoire sert à…

A) Punir les nouveaux agents avant leur titularisation

B) Vérifier concrètement l'aptitude du lauréat nommé avant sa titularisation

C) Remplacer le concours pour les candidats expérimentés

5. L'avancement de grade se distingue de l'avancement d'échelon parce qu'il…

A) Est automatique avec le temps de service écoulé

B) Ne change jamais les fonctions de l'agent

C) Repose sur le choix comparatif des mérites et donne accès à des responsabilités supérieures

6. La position de détachement a pour effet principal de…

A) Placer l'agent hors de son corps pour d'autres fonctions en conservant son lien au corps et le principe de la réintégration

B) Rompre définitivement le lien avec la fonction publique

C) Suspendre la carrière sans aucun droit conservé

7. La protection fonctionnelle signifie que l'administration doit…

A) Garantir à l'agent une promotion rapide

B) Protéger et défendre l'agent attaqué à raison de ses fonctions, sauf faute personnelle détachable

C) Couvrir toutes les fautes de l'agent, même étrangères au service

8. Le secret professionnel se distingue de la discrétion professionnelle parce qu'il…

A) Ne concerne que les conversations entre collègues

B) Est moins grave que la discrétion

C) Couvre les informations spécialement protégées par les textes, là où la discrétion couvre l'ensemble des informations du service

9. Devant un ordre manifestement illégal, l'agent doit…

A) Ne pas l'exécuter, après avoir signalé l'illégalité et demandé la confirmation écrite

B) L'exécuter sans rien dire pour éviter tout conflit

C) Démissionner immédiatement

10. La révocation se distingue du licenciement parce qu'elle…

A) Est une mesure de gestion sans rapport avec la faute

B) Est la sanction disciplinaire la plus lourde, prononcée pour faute grave au terme d'une procédure garantie

C) Est toujours décidée par le juge administratif

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Nomination et titularisation dans un grade fondent la situation légale et réglementaire du fonctionnaire ; ni le lieu de travail ni un contrat ne confèrent cette qualité.

2. Réponse C — Dans le système de la carrière, on recrute une personne pour une vie professionnelle organisée en corps et grades ; le système de l'emploi, lui, recrute pour un poste.

3. Réponse A — Le concours met en œuvre le principe d'égalité d'accès aux emplois publics : annonce publique, épreuves identiques, classement par un jury.

4. Réponse B — Le stage est un mécanisme de vérification de l'aptitude : titularisation, prolongation ou fin d'engagement en sont les issues classiques.

5. Réponse C — L'échelon progresse à l'intérieur du grade, largement au rythme de l'ancienneté appréciée ; le grade est sélectif et ouvre des fonctions supérieures.

6. Réponse A — Le détachement déplace sans rompre : l'agent conserve son lien au corps d'origine, ses droits attachés par les textes, et le principe du retour.

7. Réponse B — Protection-réparation et protection-défense supposent un lien entre l'attaque et les fonctions ; la faute personnelle détachable marque la limite de la protection.

8. Réponse C — Le secret est ciblé sur des informations désignées et sa violation est plus grave ; la discrétion est générale et quotidienne.

9. Réponse A — Illégalité évidente et compromission grave d'un intérêt public : l'obéissance cesse d'être due, selon une conduite graduée — alerter, documenter, refuser si l'ordre persiste.

10. Réponse B — La révocation exclut l'agent pour faute, selon la procédure disciplinaire ; le licenciement relève de motifs étrangers à la discipline, dans les cas prévus par les textes.

Résumé — les notions importantes

• La fonction publique regroupe les agents des emplois permanents de l'État et des collectivités ; le fonctionnaire, nommé et titularisé dans un grade, relève d'une situation légale et réglementaire, au sein de corps organisés selon le système de la carrière.

• L'accès repose sur l'égalité d'accès aux emplois publics, mise en œuvre par le concours — annonce, épreuves, jury, liste d'aptitude —, des conditions énoncées en catégories, puis la nomination et le stage probatoire de vérification.

• La carrière progresse par l'évaluation communiquée et deux avancements distincts — d'échelon et de grade — ; l'agent occupe toujours une position (activité, détachement, disponibilité, service national), le détachement conservant le lien au corps et le droit à réintégration.

• Les droits garantissent l'équilibre du statut : rémunération en composantes après service fait, carrière organisée, protection fonctionnelle contre les attaques liées aux fonctions, liberté d'opinion, droits collectifs, congés en catégories et dossier individuel communicable.

• Les obligations protègent l'usager : neutralité et laïcité du service, devoir de réserve, secret professionnel pour les informations protégées et discrétion pour tout

le service, obéissance hiérarchique limitée par l'ordre manifestement illégal, probité et cumul encadré.

• La discipline sanctionne la faute professionnelle selon une gradation de catégories et le principe de proportionnalité, dans une procédure garantie — dossier communiqué, défense, avis du conseil de discipline, décision motivée — distincte des responsabilités pénale et civile.

• La cessation de fonctions suit des voies à identifier avant de raisonner : démission, licenciement hors discipline, révocation disciplinaire, retraite à la limite d'âge des textes ouvrant la pension liquidée selon leurs éléments, décès et droits des ayants droit en catégories.

• Le contentieux de la fonction publique prolonge DRO-L2-04 : recours gracieux et hiérarchique en filtre, annulation pour excès de pouvoir et plein contentieux devant le juge administratif, qui contrôle faits, motifs et garanties sans se substituer à l'appréciation du service.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 4 — Les droits et obligations des fonctionnaires

Chaîne : Dessine-moi l'essentiel Objectif concours · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Un panorama dessiné et structuré des droits et des obligations des fonctionnaires, utile pour visualiser l'équilibre général du statut avant les leçons 4 et 5. Les mécanismes généraux se retiennent ; pour toute situation réelle au Mali, c'est le Statut général de la fonction publique en vigueur qui fait foi.

https://www.youtube.com/watch?v=pLlUjN2SBDU

Leçon 4 — Tout savoir sur les droits et obligations des agents publics !

Chaîne : LaTerrito · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Un tour complet des droits des agents — opinion, protection fonctionnelle, rémunération — et de leurs obligations — réserve, secret, obéissance — présentés en miroir, dans l'esprit des leçons 4 et 5. Les règles précises applicables au Mali se vérifient dans le Statut général en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=S53ELQB95Ig

Leçon 5 — Droits et devoirs du fonctionnaire territorial : maîtriser l'équilibre fondamental du statut

Chaîne : Flash FPT · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Une synthèse claire de l'équilibre du statut : devoirs stricts — neutralité, discrétion, obéissance et sa limite de l'ordre manifestement illégal — contre droits solides, dont la protection fonctionnelle. Pour le Mali, seul le Statut général de la fonction publique en vigueur fait foi.

https://www.youtube.com/watch?v=XHKk4LLovGI

Leçon 6 — Les sanctions disciplinaires au sein de la fonction publique territoriale

Chaîne : Feu de connaissances · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Les sanctions disciplinaires présentées en gradation, avec le rôle du conseil de discipline et les droits de l'agent mis en cause : le complément direct de la leçon 6. La gradation malienne et sa procédure exacte se lisent dans le Statut général en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=yRXmk0O0bxM

Sources et références

• Statut général de la fonction publique du Mali : texte de référence du cours, à consulter au Journal officiel dans sa version en vigueur — le cours n'en reproduit ni n'en chiffre aucune disposition.

• Statuts particuliers des corps et textes d'organisation des services publics : à consulter dans leurs versions officielles en vigueur pour l'architecture exacte des corps et des grades.

• Manuels universitaires de droit administratif et de droit de la fonction publique, nommés en général : présentations classiques du système de la carrière, des positions, des droits et obligations et de la discipline — repères à demander à la bibliothèque de l'IAM.

• DRO-L2-03 « Droit administratif I — Droit administratif général » et DRO-L2-04 « Droit administratif II — Contentieux administratif », Bibliothèque Universitaire IAM : faute de service et faute personnelle, recours et juge administratif.

• DRO-L2-11 « Droit du travail II — Relations collectives et protection sociale », Bibliothèque Universitaire IAM : liberté syndicale et droits collectifs, pour la comparaison entre agents publics et salariés.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !